

القانون الأساسي

المادة الأولى: تأسست في لبنان بموجب القرار رقم ١٢٤١/٢٠٠٦ تاريخ ١١/٢/٢٠٠٦ نقابة تدعى : نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان.

مركزها: حارة حريك - خلف مبنى بنك عودة - ط ١

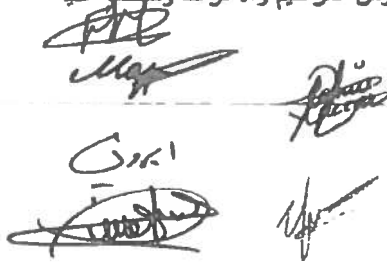
المادة الثانية: تضم النقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي والمستوفين الشروط المحددة في قانون العمل المتعلق بتنظيم النقابات وفي النظام الداخلي للنقابة.

المادة الثالثة: تنحصر غاية النقابة في الأمور التالية:

- ١- رعاية مصالح أعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين مستواهم وأوضاعهم الاجتماعية والثقافية والمهنية .
- 2 - توثيق التعاون بين صاحب العمل والأجراء وإيجاد رولبط وثيقة من التفاهم المتبادل. والسعي الجدي لحل كل خلاف قد ينشأ بينهما بالطرق الحبية وبالمفاوضات المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء.
- 3 - إنشاء مشاريع رياضية واجتماعية وتعاونية لأعضاء النقابة وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
- 4 - يحظر على النقابة التعاطي في السياسة والإشتراك في اجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي. كما يحظر على الأعضاء بحث أي موضوع حزبي أو طائفي أو سياسي في أي إجتماع تعقده النقابة.

المادة الرابعة: تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها حق التقاضي ويمثلها لدى السلطات والغير رئيسها، وفي حال تعذر ذلك نائب الرئيس أو من ينتدبه مجلس النقابة وفقا للأصول.

المادة الخامسة: تضع النقابة نظاما داخليا يستمد أحكامه من أحكام قانون العمل ومن المراسيم والأعراف ومصدق عليه من الهيئة العامة بأكثرية ثلثي الأعضاء ومن وزارة العمل.



النظام الداخلي

المادة الأولى: وضع هذا النظام وفقا لأحكام المادة الخامسة من القانون الأساسي ولأحكام المادة 89/ من قانون العمل، ولا يصبح نافذا إلا بعد التصديق عليه من قبل وزارة العمل وفقا للأصول.

الفصل الأول: عضوية النقابة — شروط قبول الأعضاء وانصحابهم وفصلهم

المادة الثانية: فيما خص شروط الانتماء:

- 1 — أن يكون من الجنسية اللبنانية.
- 2 — أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية .
- 3 — أن يكون موظفاً في إحدى الشركات الخلقوية منذ أكثر من ستة أشهر على أن يقدم ما يثبت ذلك.
- 4 — أن يكون قد أتم العشرين من عمره.
- 5 — أن لا يكون محكوماً بجناية أو جرم شائن.

المادة الثالثة: فيما يتعلق بانتساب الأجانب إلى النقابة تراعى الأحكام القانونية بهذا الشأن وخصوصاً المادة 92/ من قانون العمل ، ويجب أن يكون الأجنبي حائزاً على إجازة عمل قانونية وبطاقة إقامة صالحة ، وأن يتمتع بالشروط التي يمكن أن تطبق عليه من شروط العضوية المذكورة في المادة 2/ أعلاه.

المادة الرابعة: يقدم طلب الانتماء إلى مجلس النقابة مرفقاً به المستندات الآتية:

- 1 — صورة إخراج قيد أو صورة الهوية.
- 2 — ما يثبت ممارسة المهنة يوم تقديم الطلب شهادة أو إفادة عمل أو صورة عن بطاقة العمل .

المادة الخامسة: يقدم الطلب إلى أمين سر النقابة ويعطى طالب الانتماء إيصالاً مرقماً يحمل توقيعه وختم النقابة وتاريخ الاستلام مع تعداد المرافقات لذلك ، يمسك أمين السر سجلاً خاصاً بطبقات الانتماء وعليه أن يحيل الطلب إلى مجلس النقابة لاتخاذ قرار محال بالقبول أو الرفض بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الطلب ويعتبر عدم الجواب في نهاية المهلة قبولاً ضمناً.

المادة السادسة: يحق لطالب الانتماء الاعتراض على قرار الرفض أمام مصلحة العمل والعلاقات المهدية في وزارة العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه خطياً لقرار الرفض من قبل مجلس النقابة وفي خلال انصرام مهلة البت بالطلب وعدم الجواب عليه وللوزارة أن تتخذ بشأنه القرار اللازم.

المادة السابعة: يحق لمن رفض طلب انتمائه أن يتقدم بطلب جديد عند زوال الأسباب التي أدت إلى رفضه السابق.

المادة الثامنة: يحق لكل عضو أن يستقيل من النقابة بكتاب يقدمه للمجلس شرط أن لا يكون مدينًا لمصندوق النقابة. على المجلس أن يتخذ قراراً بقبول الاستقالة أو رفضها في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة له بعد تقديم الاستقالة ، وفي حال عدم البت بالطلب يعتبر السكوت قبولاً ضمناً بها ، على أن ذلك لا يعفي من الموجبات المالية المترتبة بذمة المستقيل إلى النقابة.

وتسقط حكماً عضوية كل شخص من النقابة في الحالات التالية:

- فقدان الحقوق المدنية .
- الحكم عليه بجناية أو جرم شائن أو جنحة شائنة.
- الاستقالة من الشركة التي يعمل بها.

- فقدان أحد الشروط الخاصة بالانتماء إلى النقابة.
- إذا ارتكب بحق النقابة أي إساءة أو جرم يلحق الضرر بالنقابة.

المادة التاسعة: يحق لمجلس النقابة فصل كل عضو (باستثناء المجلس التنفيذي):

- 1- يقوم بأعمال تخالف غاية النقابة أو قانونها الأساسي أو نظامها الداخلي مخالفة خطيرة.
 - 2- يفقد أحد الشروط المفروضة عليه في أنظمة النقابة.
 - 3- يمتنع عن دفع الاشتراك بالرغم من الإنذار الخطي الموجه إليه للتسديد خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغه، على أن يذكر ذلك في متن الإنذار.
- على مجلس النقابة دعوة العضو خطيا لسماعه ، على أن يتخذ قرار الفصل بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس ، وفي حال تخلف العضو عن الحضور لأسباب غير شرعية ، يجري اتخاذ القرار غيابيا وبالأكثرية المطلقة أي نصف أعضاء المجلس زائد واحد.

المادة العشرة : يجوز للعضو المفصول أن يتقدم بطلب إنتساب جديد بعد زوال الأسباب التي دعت إلى فصله

المادة الحادية عشر: تزول حقوق وواجبات العضو المفصول أو المستقيل ، باستثناء المتوجبات المالية إعتباراً من تاريخ إبلاغه خطياً بقرار الفصل أو الموافقة الصريحة أو الضمنية على الإستقالة.

المادة الثانية عشر: ينظم مجلس النقابة سجلاً يقيد فيه أسماء المنتسبين وعنوان كل منهم وإسم الشركة التي يعمل لديها الموظف وتاريخ إنتسابه إلى النقابة ورقم البطاقة وتاريخ صدورهما ورقم وتاريخ قرار قبول إنتسابه. ولكل عضو صفحة اسمية في هذا السجل الذي يبقى في عهدة أمين السر.

المادة الثالثة عشر: يسلم كل عضو عند قبول إنتسابه إلى النقابة بطاقة إنتساب موقعة من الرئيس وأمين السر ويعطى رقماً تسلسلياً نهائياً لا يعطى لغيره حتى ولو فقد عضويته لأي سبب من الأسباب. ويذكر عليها تاريخ الإنتساب.

المادة الرابعة عشر: جميع أعضاء النقابة متساوون في الحقوق والواجبات ضمن حدود القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

الفصل الثاني - مصادر أموال النقابة وكيفية إدارتها:

المادة الخامسة عشر : تتألف واردات النقابة من :

- 1- رسم الإنتساب.
- 2- رسم الاشتراك السنوي.
- 3- التبرعات والهبات والإعانات المالية التي تقدم للنقابة من الشركات الخيرية أو من الدولة أو من الإتحادات النقابية).
- 4- ريع المشاريع التي تنفذها النقابة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء ، في سبيل تحقيق غايتها

المادة السادسة عشر: حدد رسم الإنتساب إلى النقابة بمبلغ (20.000) عشرين ألف ليرة لبنانية ورسم الاشتراك السنوي بمبلغ (30.000) ثلاثين ألف ليرة ويجب على العضو تسديد رسم الإنتساب في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه خطياً الموافقة على طلب إنتسابه للنقابة ، ولا يعتبر قبول الإنتساب نهائياً إلا عند إبراز إيصال تسديد الاشتراك من أمين الصندوق.

المادة السابعة عشر: يحق لمجلس النقابة تعديل رسمي الإنتساب والاشتراك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس أكثرية ثلثي أعضاء الهيئة العامة ووزارة العمل.

المادة الثامنة عشر: لا يجوز تخصيص أموال النقابة وصرفها إلا للغاية التي أنشئت من أجلها ، ولا يجوز لمجلس النقابة بصورة خاصة:

- 1 - أن يعقد قرضا" أو يقبل هبة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية ومصادقة وزارة العمل.
- 2 - أن يوظف أموالا" في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو عقارية إلا بعد موافقة الجمعية العمومية بأكثرية ثلثي الأعضاء ومصادقة وزارة العمل.
- 3 - أن يحتفظ في صندوقه بمبلغ لا يزيد على مليون ليرة لبنانية ويجب إيداع الأموال الباقية في مصرف يختاره المجلس على أن يعلم صاحب المصلحة المختصة في وزارة العمل بإسم المصرف خلال أسبوع من قرار تسميته وفقا" للنظام الداخلي (المادة الأولى من م. 7993) توضع الأموال بإسم النقابة لدى بنك (يتفق عليه لاحقا") ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بقرار من مجلس النقابة ويتم سحب الأموال بتوقيع الرئيس وأمين الصندوق .
- 4 - على أن يتفق على المصاريف الإدارية بما لا يتجاوز 25 بالمئة من مواردها السنوية .

الفصل الثالث: الجمعية العمومية:

المادة التاسعة عشر: تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين الذين سددوا الإشتراكات المتوجبة عليهم ، وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد إنعقاد الجلسة .

المادة العشرون: تعقد الجمعية العمومية بناء على مجلس النقابة ، في إجتماع عادي مرة كل ستة أشهر .
يجوز للرئيس بناء" على قرار مجلس النقابة ، أو بناء" على طلب خطي مطل يحمل توقيع ثلث أعضاء الجمعية العمومية على الأكل أن يدعو إلى عقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تسلمه الطلب بواسطة أمين السر .
إذا تلمع الرئيس أو نقاص عن القيام بذلك ، يتولى أمر الدعوة بإذن من مصلحة العمل المسؤول التالي: بالترج (أي نائب الرئيس وإلا أمين السر)
وتتم الدعوة إلى الجمعية العمومية عن طريق الإعلام في صحيفتين مقروعتين ولصقا" على باب مركز النقابة مع ذكر المواضيع المطروحة على جدول الأعمال وتحديد التاريخ والساعة ومكان إنعقاد الجمعية وذلك قبل أسبوعين على الأقل .
تبلغ مصلحة العمل والعلاقات للمهنية قبل اسبوع من موعد إنعقاد الجمعية .

المادة الواحدة والعشرون: تعتبر إجتماعات الجمعية العمومية قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المنتسبين لل نقابة الذين سددوا كامل إشتراكاتهم في الدورة الأولى وفي حال عدم إكمال النصاب يرجأ الإجتماع لمدة خمسة عشر يوما" على الأكثر ويكون الإجتماع الثاني قانوني بمن حضر . يمكن تحديد موعد الجمعية العمومية العادية في شهر معين .

المادة الثانية والعشرون: يرأس رئيس مجلس النقابة أو نائبه إجتماعات للجمعية العمومية ، ويتولى أمين السر تدوين وقائمه ، أما إذا كان موضوع المناقشة يتناول فصل أحد أعضاء مجلس النقابة أو إقتراح حل للنقابة فيترأس أكبر الأعضاء سنا" وآخر يقوم بمهام أمين السر وذلك بطريقة الإقتراع السري وبأكثرية أصوات الحاضرين .

المادة الثالثة والعشرون: لا يحق للجمعية العمومية النظر إلا في المواضيع الواردة في جدول الأعمال ، إلا إذا قررت أكثرية الحاضرين إقرار موضوع من خارج جدول الأعمال بناء على طلب ربع الأعضاء الحاضرين .

المادة الرابعة والعشرون: تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأكثرية الأصوات وبطريقة الإقتراع السري ما عدا القرارات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي أو إقتراح حل للنقابة أو فصل أحد أعضاء المجلس التنفيذي أو في ما يتعلق بالأمور المالية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من هذا النظام حيث يتوجب التقيد بأكثرية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية .

المادة الخامسة والعشرون: تسري قرارات الجمعية العمومية على جميع الأعضاء وبمن فيها الغائبين والمخالفين .

المادة السادسة والعشرون: لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد ولا تجوز الإتيابة لا للحضور ولا للتصويت.

المادة المصلحة والضرون: صلاحيات الجمعية العمومية:

يدخل في صلاحية الجمعية العمومية كل ما من شأنه تحقيق غاية النقابة وأغراضها ولا سيما الأمور التالية المذكورة على سبيل المثال لا الحصر .

- 1 - انتخاب أعضاء مجلس النقابة .
- 2 - إقرار تعديل النظام الداخلي.
- 3 - درس الميزانية وإعتمادها .
- 4 - التصديق على الحساب الختامي للنقابة .
- 5 - إبراء ذمة أعضاء المجلس بعد التصديق على الحساب الختامي.
- 6 - تقرير توظيف أموال النقابة.
- 7 - إبرام عقود العمل الجماعية.
- 8 - تقرير حل مجلس النقابة
- 9 - الموافقة على عقد القروض وقبول الهبات وفق الأصول.
- 10 - تحديد رسم الإنتماء وبذل الإشتراك وتعديلهما .
- 11 - إتخاذ شتى القرارات لحسم النزاعات الداخلية.
- 12 - تقرير فصل أعضاء مجلس النقابة .
- 13 - إقتراح حل النقابة
- 14 - إقرار الانضمام إلى اتحاد ما وتسمية المندوبين لتمثيل النقابة في هذا الاتحاد.

المادة الثامنة والعشرون: يجب أن تبلغ جميع مقررات الجمعية العمومية إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
ولكل عضو أو ذي مصلحة الاعتراض على قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس النقابة لدى وزارة العمل في مهلة شهر من تاريخ صدور القرار بحيث تتخذ مصلحة العمل والعلاقات المهنية القرار بحيث تتخذ مصلحة العمل والعلاقات المهنية القرار المناسب.

الفصل الرابع: مجلس النقابة:

المادة التاسعة والعشرون: يدير شؤون النقابة مجلس يتألف من 12 عضواً على أن:

- يتوزع أعضاء المجلس مناصفة بين الشركات
- توزيع الحقائق بالمداورة بين ممثلي الشركات (رئيس ونائب رئيس ، أمين السر ونائبه ، أمين الصندوق ونائبه ...)
- ينتخب مندوبي الشركات ، أي الحاضرون في الجمعية العمومية، ممثلي شركاتهم إلى المجلس

يكون النقاء السابق أعضاء دائرون في المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثلاثون: يجتمع مجلس النقابة بناء على دعوة من رئيسه ويرأسه أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس أو برئاسة أمين السر في حال غيابهما معاً، ويجتمع دورياً مرة على الأقل في الشهر الواحد أو كل خمسة عشر يوماً إذا دعت الحاجة. لا تعتبر الجلسة قانونية إلا بحضور نصف الأعضاء زائد واحد على الأقل وفي حال عدم توفر النصاب يؤجل الموعد لمدة أسبوعين ، شرط أن توجه إلى الأعضاء دعوة خطية تتضمن نص هذه المادة وتكون الجلسة قانونية بمن حضر .

المادة الواحدة والثلاثون: تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تعادلها يعتبر صوت الرئيس مرجحاً

المادة الثانية والثلاثون: يجوز للرئيس دعوة مجلس النقابة كلما رأى ذلك ضرورياً أو بناءً على طلب ثلث أعضائه بموجب كتاب خطي يوضع لدى أمين السر أو لدى نائبه والذي يتوجب عليه إحالته على رئيس النقابة أو نائبه . . .
أهم ، وعلى هذا الأخير أن يبادر إلى توجيه دعوة إلى جميع الأعضاء بمهلة ثلاثة أيام قبل توجه الدعوة إلى



المجلس خطياً مع جدول الأعمال على أن يتم التبليغ قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الجلسة ، أكانت عادية أو إستثنائية. لايجوز بحث أمور غير تلك الواردة على جدول الأعمال إلا إذا طلب ثلث الأعضاء الحاضرين بحث أمور من خارج جدول الأعمال.

المادة الثالثة والثلاثون: يعتبر عضو مجلس النقابة مستقلاً إذا تغيب بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متوالية يكون قد تبلغ الدعوة إليها على العنوان المختار الذي أتخذه ، على أن يذكر ذلك في الدعوة الأخيرة، ويدون في محضر الجلسة.

المادة الرابعة والثلاثون: في حال تمتع أي مسؤول أو تقاعد عن القيام بمهام مسؤوليته ، يتولى مهامه من يدوب عنه بحسب نص النظام.

المادة الخامسة والثلاثون: يتولى مجلس النقابة كافة الأمور التي تحقق أهداف النقابة والسهر على مصالح وحقوق أعضائها، وتنفيذ مقررات الجمعية العمومية.

وهو يتولى على الأخص، على سبيل المثال لا الحصر:

- إعداد الميزانية المقدمة من أمين الصندوق .
- إعداد الحساب الختامي المقدم من أمين للصندوق .
- إعداد التقرير السنوي .
- تعيين وتحديد أجور ومرتبوات مستخدمى النقابة وصرفهم.
- التعاقد مع الخبراء الفنيين والمستشارين القانونيين والمحامين.
- قبول طلبات الانتماء .
- قبول استقالة الأعضاء أو فصلهم .
- وضع وإقترح المشاريع التي من شأنها تعزيز مالية النقابة وتنمية قدراتها الإنسانية وإشراكها في المؤتمرات والندوات.
- إقترح ووضع عقد عمل جماعي.
- تمثيل النقابة في المفاوضات الجماعية والوساطة وللتحكيم بتقويض من الجمعية ووفقاً للقوانين.
- السعي إلى حل النزاعات بين أعضاء النقابة وأصحاب العمل، بالطريقة الحبية، ووفقاً للأحكام القانونية.

المادة السادسة والثلاثون: يحق لمجلس النقابة الاستعانة بمستشارين من أعضاء الجمعية العمومية ، وله أن يدعوهم لحضور أية من جلساته بهذه الصفة (على أن لا يتعدى عددهم الأربعة)

المادة السابعة والثلاثون: يقدم مجلس النقابة نسخة من أطع الحساب والموازنة إلى مصلحة العمل موقعاً من الرئيس وأمين الصندوق حسب مقتضى الحال وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي تلي السنة المالية.

المادة الثامنة والثلاثون: لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال النقابة إلا بناء على قرار من مجلس النقابة بإستثناء الحالة التي وردت في المادة التالية الفقرة (6).

المادة التاسعة والثلاثون: صلاحيات الرئيس:

- 1 — هو رئيس النقابة ورئيس مجلسها والناطق باسمها والممثل الرسمي لها لدى السلطات وجميع المراجع.
- 2 — يوقع باسم النقابة مع أمين المر جميع القرارات والمراسلات والبيانات وكل ما يصدر عن النقابة من معاملات.
- 3 — يوقع مع أمين الصندوق الإيصالات وسندات سحب الأموال من المصرف الذي اعتمدته النقابة ، وجميع المعاملات التي لها علاقة بأموال النقابة .
- 4 — يوجه الدعوة لإجتماعات مجلس النقابة والجمعيات العمومية ويرأس هذه الإجتماعات .
- 5 — يشرف على نشاطات مجلس النقابة ويلحق بتنفيذ مقرراته.

- 6 - بحق له في الأحوال الطارئة أن يصرف مبلغاً هذه الأوصى مليون ليرة لبنانية على أن يقرر ذلك للمجلس في أول جلسة لاحقة .
- 7 - بحق للرئيس في الأحوال الطارئة أن يوقع منفرداً جميع أنواع القرارات المالية والإدارية شرط أن يكون حائزاً مسبقاً على تفويض من مجلس النقابة بأكثرية نصف أعضائه زائد واحد .
- 8 - ينظم مع أمين السر التقرير السنوي ، ومع أمين للصندوق البيان المالي في نهاية السنة ومشروع الميزانية السنوية .
- 9 - يضع مع أمين السر وأمين الصندوق لوائح الشطب ويبلغها إلى مصلحة العمل .
- 10 - يوقع مع أمين السر على بطاقة العضوية .

المادة الأربعون: صلاحيات نائب الرئيس:

يحل محل الرئيس في حال غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته.

المادة الواحدة والأربعون: صلاحيات أمين السر:

- 1 - يحرر الدعوات خطياً لإجتماعات الجمعية العمومية ومجلس النقابة، بناء على طلب الرئيس على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الجلسة المنوي عقدها ويبلغها قبل 48 ساعة على الأقل من موعد إنعقادها.
- 2 - يحرر محاضر جلسات مجلس النقابة وجلسات الجمعية العمومية ويدونها في سجل خاص موقعا من جميع الأعضاء الذين حضروا الجلسة.
- 3 - يتسلم جميع المراسلات الخاصة بالنقابة الواردة والصادرة ويسجلها في سجل خاص ويحولها على الرئيس بخلاف ثلاثة أيام.
- 4 - يمسك سجلاً بأسماء أعضاء النقابة وعنوانهم ومكان عملهم ورقم بطاقتهم وتاريخ إنضمامهم ويفرد لكل واحد منهم صفحة إسمية .
- 5 - يحتفظ بجميع وثائق وقيود وسجلات النقابة والأختام ويكون مسؤولاً عنها.
- 6 - يوقع مع الرئيس جميع القرارات والمراسلات والبيانات والدعوات وبطاقات العضوية وكل معاملة صادرة عن النقابة ، ولا يحق له عدم تنفيذ أي قرار متخذ في جلسة رسمية قانونية .
- 7 - يحل محل الرئيس ونائب الرئيس في إدارة الجلسات في حال غيابهما، وفي حال غياب أمين السر يحل محله الأكبر سناً في إدارة الجلسات.
- 8 - يوقع مع الرئيس بطاقت العضوية.

المادة الثانية والأربعون: صلاحيات أمين الصندوق:

- 1 - يقوم بحماية أموال النقابة لقاء إيصالات ذات أربعة عرقعة وموقعة منه ومن الرئيس، ويسجلها في سجل خاص ينظم لهذه الغاية، مع تقييده بأحكام المادة 11 من المرسوم 7993 تاريخ 1952/4/3 .
- 2 - يحتفظ بأموال النقابة وفقاً لأحكام هذا النظام ولا يحق له صرف أي مبلغ إلا بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب الرئيس في الحدود التي نصت عليها الفقرة السادسة من المادة 39 من هذا النظام.
- وكلما زادت أموال النقابة على المليون ليرة لبنانية عليه إيداعها في المصرف المعتمد.
- 3 - يضع التقرير المالي السنوي والحساب الختامي ومشروع الميزانية بالإشتراك مع المحاسب لعرضها على مجلس النقابة والجمعية العمومية لأخذ موافقتهم.
- 4 - يوقع مع الرئيس الإيصالات وسندات سحب الأموال من المصرف المعتمد وجميع المعاملات التي لها علاقة بأموال النقابة.
- 5 - يمسك سجلاً يدون فيه الواردات والنفقات وفقاً لأحكام المادة 9/ من (المرسوم 7993 الصادر بتاريخ 1952/4/3) وعلى أن تكون كل عملية إنفاق أو إيراد موقعة ومعززة بالمستندات.
- 6 - يمسك سجلاً يدون فيه أسماء المشتركين وتعدد الاشتراكات .

- 7 — يحفظ جميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالأمور المالية ويكون مسؤولاً عنها ويطلع لائحة الشطب مع الرئيس وأمين المر ، في حال شغور مركز أمين الصندوق بلعقد مجلس النقابة فوراً لتعيين خلف له .
- 8 — يعتبر أمين الصندوق رئيساً " دائماً " في اللجنة المالية.

المادة الثالثة والأربعين: صلاحية المجلس:

يشرف على ضبط مالية النقابة ويشترك مع أمين الصندوق في وضع التقرير المالي السنوي والحساب الختامي ومشروع الموازنة.

المادة الرابعة والأربعين: يجب أن ترقم ولن تختم جميع سجلات النقابة بختم مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل أو من قبل كاتب المدل قبل وضعها قيد الإستعمال .

المادة الخامسة والأربعين: يعتبر المجلس منحلًا " حكماً " في حال عدم عقده أربع جلسات متتالية في مواعيدها المقررة في النظام الداخلي وتطبيق المادة /50/ منه وأحكام المادة /100/ من قانون العمل وتجري إنتخابات خلال شهر من تاريخه ويعتبر المجلس منحلًا " إذا إستقال نصف أعضائه أو شغرت مراكزهم لأي سبب كان.

الفصل الخامس: الإنتخابات .

المادة السادسة والأربعين : فور إعطاء الترخيص بإنشاء النقابة تجتمع الهيئة التأسيسية وتقرر موعد إنتخاب أول مجلس نقابة وتتولى أثناء ذلك الأعمال الإنتخابية المعطاة قانوناً للمجلس عملاً " بالمادة /2/ للمرسوم 52 /7993.

المادة السابعة والأربعين: يتم إنتخاب مجلس النقابة لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية وفقاً للأحكام الواردة أنفاً ، يخرج نصفهم بالقرعة لمرّة واحدة بعد سنتين وينتخب بدلاً عنهم ستة أعضاء ، ثم تنتهي ولاية كل عضو مضي أربع سنوات على إنتخابه. يحق للمعضو الذي إنتهت مدة ولايته أو خرج بالقرعة أن يترشح مجدداً للإنتخابات المنوي إجراؤها .

المادة الثامنة والأربعين: لا يحق الإشتراك في الإنتخاب ، ترشيحاً أو إقتراعاً ، إلا للأعضاء اللبنانيين الذين سددوا كامل بدلات إشتراكهم ضمن المهل القانونية المحددة .

المادة التاسعة والأربعين: يحدد مجلس النقابة موعد إجراء الإنتخابات ، ويبلغه خطياً إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المقرر ، ويجب أن يذكر في كتاب تبليغ الوزارة إذا كانت الإنتخابات عامة أم تكميلية أم فرعية ، وتاريخ إجراء القرعة في حال كانت الإنتخابات تكميلية وأسماء أعضاء المجلس الذين إنتهت مدة ولايتهم أو استقالوا.

ويجب أن يرفق بكتاب التبليغ صورة عن محضر الجلسة الذي اتخذ فيها قرار تعيين الإنتخاب ، يحمل توقيع كل الحاضرين على كل الصفحات مع نسخة عن الصحيفة التي نشرت فيها الدعوة إلى الإنتخاب، مع نسخة عن نص الدعوة وما يفيد أنه أعلن عنها، أيضاً لصفاً على باب مقر النقابة أو أية وسيلة إثبات بأن جميع الأعضاء تبليغوا.

المادة العشرون: يجب أن تتضمن الدعوة إلى الإنتخابات المعلومات الآتية :

- تحديد تاريخ إجراء الإنتخابات ساعة البدء وساعة الإنتهاء ، والمكان الذي ستجري فيه الإنتخابات.
- ب — الدعوة إلى تسديد كامل بدلات الإشتراك السابقة مع تحديد تاريخ بدء قبول التسديد وآخر موعد للتسديد وتعيين مواعيد ومكان إستقبال الأعضاء ، والشخص أو الأشخاص المولجين بقبض الإشتراكات.
- ت — شروط الترشيح ومواقيت قبول طلبات الترشيح ومكان إستقبال المرشحين والشخص أو الأشخاص المولجين إستقبال هؤلاء وتحديد آخر مهلة لقبول الطلبات وعلى أن ترفق بها خلاصة عن السجل لكل مرشح لا يعود تاريخها إلى أكثر من شهر مع صورة عن إخراج قيده أو هويته إذ يشترط المرشح أن يكون قد أتم 20 عاماً من العمر. يقلل باب الترشيح قبل ثلاثة أيام من موعد

وتحدد" قبل إثني وسبعين ساعة من موعد بدء العملية الانتخابية المقررة، ولا يقبل بعد هذا الموعد أي اعتراض.

المادة الواحدة والخمسون: يعتبر مجلس النقابة في حال انعقاد دائم منذ إتخاذ قرار إجراء الانتخابات وتقتصر مهامه على نصريف الأعمال العادية ، ولا يحق له قبول طلبات إنصاف جديدة ولا فصل أحد الأعضاء، وفي حال كانت ولاية المجلس منتهية أو في حال فقدان النصاب. يتسلم أمين الصندوق أو الشخص المولج بذلك بدل الإشتراك من العضو بموجب إيصال ذي أرومة ، وعليه أن يبلغ ذلك في خلال 24 ساعة على مجلس النقابة بعد أن يكون دون هذه القيود في السجل الخاص. كذلك يتسلم أمين السر ، أو الشخص المولج بذلك ، طلبات الترشيح مع المستندات اللازمة بموجب إيصال خطي مرقم ويحلبها في خلال 24 (أربع وعشرين) ساعة على مجلس النقابة ليتخذ بشأنها القرار اللازم. ينظم مجلس النقابة لائحة على ثلاث نسخ تتضمن أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الإشتراك في الانتخاب وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الانتخابات يوكلها الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق والمحاسب وتتم بختام النقابة وتبلغ لسفطان إلى مصلحة العمل قبل يومين من موعد الانتخاب . وتوضع نسخة لدى مكتب الاقتراع الذي تعينه النقابة ، وثلاثة تبقى لدى هذه الأخيرة وتكون بتصرف جميع المرشحين. كذلك تعلن أسماء المرشحين لصقا" على باب النقابة في مركز الاقتراع وتبلغ نسخة عن اللائحة بالأسماء المقبولة إلى مصلحة العمل والملاقات المهنية مع المستندات المطلوبة . ولا يقبل أي اعتراض بعد إقفال باب الترشيح أو قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام .

المادة الثانية والخمسون: يمكن لأي كان ، وضمن مهلة 24 ساعة بعد إعلان لائحة الشطب ، الاعتراض على عدم إدراج اسمه على لائحة الشطب أو على لائحة المرشحين أمام مصلحة العمل والملاقات المهنية التي تتخذ القرار المناسب ، ولا يقبل بعد ذلك أي اعتراض.

المادة الثالثة والخمسون: يشرف على الأعمال الانتخابية مكتب اقتراع مؤلف من أعضاء يعينهم مجلس النقابة ومندوب أو أكثر تعينه مصلحة العمل والملاقات المهنية ، ويحق لكل مرشح أو مجموعة مرشحين إبتداف مراقب يكون له حق التحول إلى مكتب الاقتراع ، ولا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء عن ستة . إذا لم يعين مجلس النقابة أعضاء يتولى مندوب وزارة العمل الإشراف على الانتخاب مع المراقبين ممثلي المرشحين (م). 5 من مرسوم 52/7993 .

المادة الرابعة والخمسون : إن النصاب للقانوني لإجراء الانتخاب هو نصف أعضاء الجمعية العمومية زائد واحد أي الذين سدوا كامل إشتراكهم وورود أسمائهم في لائحة الشطب، وذلك في الدورة الأولى . وفي حال عدم إكتمال النصاب تؤجل الانتخابات خمسة عشر يوما" ، وتكون الدورة الثانية قانونية بحضور ثلث أعضاء الجمعية للعمومية على الأقل ولا يفتح باب الترشيح مجددا". ويتنص أن ينكر ذلك في الدعوة إلى الانتخاب مع تحديد موعد ومكان الانتخاب في الحالين ونكر نص المادة . على مندوب الوزارة أن يثبت من صفة المنتخب في سجل الإشتراكات أو من اللائحة الانتخابية التي تكون قد أعدتها النقابة أو من إيصال الإشتراك (م 4 من المرسوم 52/ 7993).

وبجري الاقتراع عن طريق وضع الورقة في مظروف خاص داخل الغرفة السرية وعند حلول الموعد المحدد لإنهاء الاقتراع يفتح الصندوق بحضور أعضاء المكتب المشرف على الانتخاب ويجري تعداد الأوراق الموجودة فيه فوقارن العدد مع عدد الموقعين على لائحة الشطب فإذا تبين أن النصاب مكتمل قانونا" بالنسبة إلى عدد الذين سدوا إشتراكهم بشرع بعملية الفرز.

المادة الخامسة والخمسون: يقرر مكتب الاقتراع الأصوات ويحرر محضرا" على ثلاث نسخ يتضمن وقائع العملية الانتخابية ونتيجة أعمال الفرز وملاحظات المرشحين وإعتراضاتهم إن وجدت . ويجري توقيع هذا المحضر ويتسلم النسخة الأصلية مندوب وزارة العمل والثانية مكتب الاقتراع والثالثة تلصق على مركز الاقتراع وإذا تمنع أحدهم عن توقيع المحضر يشار إلى ذلك .

المادة السادسة والخمسون : يعتبر فائزا" بالانتخاب من نال الأكثرية النسبية من أصوات الأعضاء المقترعين ، وفي حال التعادل بين مرشحين أو أكثر يعتبر الفائزا" من كان أقدم عهدا" بالانصاف إلى النقابة وفي حال تطابق تاريخ الإقتراع يعتبر فائزا الأكبر سنا" وفي حال التعادل أيضا يصار إلى إختيار الفائز بالقرعة.

أ. ب. ج.
د. هـ.
و. ز.

المادة السابعة والخمسون : تقدم الاعتراضات على الانتخاب، خطياً إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل ، خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائها ولا يقبل أي اعتراض بعد هذا التاريخ .
لرئيس المصلحة تجميد عمل مجلس النقابة رهنا يتم البت بالاعتراض ، وفي هذه الأثناء يتابع المجلس السابق تصريف الأعمال العادية .

المادة الثامنة والخمسون : لا يعتبر الانتخاب نهائياً ما لم يقرن بتصديق مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل .

المادة التاسعة والخمسون: إذا شغل أحد المراكز في مجلس النقابة لأي سبب كان فيحل فيه العضو الذي نال أكثر الأصوات من بين غير الفائزين في آخر انتخاب أجرته النقابة على أن يكمل العضو الجديد في المجلس مدة العضو الذي حل محله . يعتبر المجلس منحلًا في حال استقالة سبعة من أعضائه وتجري انتخابات جديدة وفقاً للأصول المنصوص عنها سابقاً.

المادة ستون: يجتمع مجلس النقابة المنتخب خلال أسبوع من إعلان النتائج لانتخاب هيئة المكتب المؤلفة من رئيس ونائب رئيس وأمين سر وأمين صندوق ومحاسب.
وعلى هيئة المكتب إبلاغ مصلحة العمل والعلاقات المهنية خلال أسبوع من تاريخ التصديق على عملية توزيع المناصب.

يدعو رئيس مجلس النقابة جميع أعضاء المجلس خطياً إلى جلسة لانتخاب هيئة المجلس الجديد، وهو الذي يترأس الجلسة حتى انتخاب رئيس جديد ، بعدها يترأس الرئيس المنتخب الجلسة ويديرها حتى انتخاب باقي الأعضاء.

- يجري الانتخاب بالإقتراع السري.
- إذا تخلف رئيس النقابة عن دعوة الأعضاء المنتخبين إلى جلسة توزيع المناصب، يتولى ذلك أكبر الأعضاء سناً.
- يكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المجلس في الدورة الأولى وإلا بحضور ثلث الأعضاء في الدورة الثانية .
- يعتبر الفائزاً من نال أصوات أكثرية الأعضاء الحاضرين وفي حال التعادل يعتبر الفائزاً الأكبر سناً.

الفصل السادس: اللجان.

المادة الواحدة والستون: يحق لأي عضو في النقابة أن يكون رئيساً أو مقراً أو عضو في أية لجنة من اللجان التالية :

- لجنة الشؤون المالية .
- لجنة الإعلام.
- لجنة الدراسات
- لجنة شؤون العلاقات العامة والأنشطة
- لجنة التعليم والثقافة
- لجنة الإنتسابات .
- لجنة التحقيق.

المادة الثانية والستون: صلاحيات اللجان:

أ - لجنة الشؤون المالية : تنظر في الأمور المالية المحالة إليها من مجلس النقابة وعليها تقديم الاقتراحات خلال أسبوع من إيلاعها تلك الإحالة على الأكثر . كما وتكون مهمتها وضع دراسات لمشاريع مالية يعود ريعها إلى النقابة .

ب - لجنة الإعلام: تكون مهمتها القيام بتغطية نشاطات النقابة إعلامياً . وإعداد دراسات إعلامية لعمل النقابة داخلياً وخارجياً وفي كافة المناسبات بما فيها للنشر والمطبوعات.

ت - لجنة الدراسات : تكون مهمتها القيام بإعداد دراسات تنظيمية وإدارية وقانونية ودراس نظام النقابة الداخلي واقتراح التعديلات . والقيام بالنشاطات اللازمة لإقامة الحفلات والإستقبالات ودراسة أوضاع الخبراء ونشاطاتهم.

ث - لجنة شؤون العلاقات العامة والأنشطة : مهمة اللجنة إجراء الاتصالات مع كافة المراجع والمواقع الرسمية ، وتحديد مواعيد لزيارات المجلس التنفيذي وذلك بطلب من الرئيس.

ج - لجنة الإنتسابات : تكون مهمتها دراسة طلبات الإنتساب والتحقق منها ورفع تقارير بشأنها للمجلس التنفيذي لإتخاذ القرار المناسب .

ح - لجنة التعليم والثقافة : تكون مهمتها تحضير دورات تاهيلية لأصحاب الخبرة ، من خلال التعاقد مع الجامعات المتخصصة والمرخصة بموجب مرسوم جمهوري ، أو في وزارة العمل وتوافق مع أعمال الخبرة .

خ - لجنة التحقيق : تكون مهمتها أن تنظر وتحقق بالشكاوى المحالة إليها ، من مجلس النقابة أو من أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بحق أي عضو من أعضاء النقابة أرتكب أي مخالفة للنظام الداخلي أو أرتكب أي فعل أدى إلى الإساءة بمصلحة النقابة وأعضائها أو إساءة إلى سمعتها وسمعة أعضائها ، وعلى اللجنة إحالة إقتراحها الملزم إلى مجلس النقابة لإتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تبليغها الشكاوى المحالة بعد أن تقوم بإستدعاء العضو أو الأعضاء المحالين إليها للإستماع إليهم وإجراء كافة التحقيقات اللازمة وفي حال لم يمثل العضو المخالف أمام اللجنة بعد إيلاعه خطياً دون عذر شرعي تتخذ اللجنة قرارها غيابياً ، على أنه بحق للعضو أن يعترض على قرار اللجنة الغيابي أمام مجلس النقابة خلال مهلة أسبوع حول تصرفات أو مخالفات أي عضو من أعضاء النقابة على أن يتخذ القرار بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس وعلى مجلس النقابة إبلاغ المفصول أو المقرر فصله من النقابة خطياً قرار الفصل أو الطرد كما تقوم بإبلاغ كما تقوم بإبلاغ هذا القرار إلى وزارة العمل بمهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

الفصل السابع: أحكام متفرقة

المادة الثالثة والستون: لا تجوز الإنابة لحضور الجمعية العمومية ولا للتصويت كما لا يجوز لأحد أعضاء مجلس النقابة تفويض أي كان لتمثله في إجتماعات المجلس ولا للتصويت عنه.

المادة الرابعة والستون: يجوز لمجلس النقابة ولأي سبب كان بأكثرية ثلثي أعضائه طرح الثقة بأي منهم لعزله من منصبه على أن يجري ذلك بالإتراع السري ، إلا أن هذا العزل لا يعني فقدان العضو من عضويته في المجلس ويجوز لمشيرين بالمنة من أعضاء الجمعية العمومية طلب سحب الثقة وإسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس النقابة أو جميع الأعضاء بأكثرية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية المنعقدة أخيراً .

فإذا كان طلب سحب الثقة من أحد الأعضاء ، يوجه الكتاب إلى مجلس النقابة بواسطة أمين السر أو من ينوب عنه ، وعليه أن يحيله إلى الرئيس بمهلة ثلاثة أيام لعرضه على مجلس النقابة لإبداء الرأي وعلى الرئيس أن يدعو إلى جمعية عمومية وفق الأصول المحددة بموجب هذا النظام وإذا كان الرئيس موضوع طرح الثقة أو المجلس برمته يتولى رئيس السن هذه الدعوى وفقاً للأصول عينها.

المادة الخامسة والستون : بإستثناء حالتها خروج نصف أعضاء المجلس بالقرعة أو بعد إنقضاء أربع سنوات على ولايتهم يعتبر مجلس النقابة ملحقاً إذا شغل نصف مراكز الأعضاء ، وفي هذه الحالة يجب على الرئيس إذا كانت ولايته لا تزال قائمة أن يدعو إلى إجراء إنتخابات عامة شاملة بالتعاون مع من بقي من الأعضاء .

وإذا يتولى ذلك أكبر الأعضاء سناً مع ثلاثة أعضاء يختارهم من بين هؤلاء ، وفي كلا الحالتين تعتمد الأصول التي هي في هذا النظام.

المادة السادسة والمبتون: يجوز لمجلس النقابة طلب تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي على أن تقرر ذلك أكثرية ثلثي المجلس وعلى أن يرسل مشروع التعديل إلى أعضاء الجمعية العمومية قبل شهر من تاريخ الجلسة المقررة للنظر في التعديل. لا يجوز تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ومصادقة وزارة العمل.

المادة السابعة والمبتون: في حال حل مجلس النقابة عملاً بأحكام المادة 105 من قانون العمل تطبق عندئذ أحكام القوانين المرعية الإجراء ولا سيما أحكام المواد 12 و13 و14 من المرسوم 7993 الصادر بتاريخ 1952/4/3.

المادة الثامنة والمبتون: تطبق في كل ما لم يذكر في هذا النظام. أحكام الباب الرابع من قانون العمل والمرسوم رقم 7993 الصادر بتاريخ 1952/4/3 والقرار رقم 886 - 3 الصادر بتاريخ 2001/12/6.

